



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/993/2020
מס' בקשה: 5/818/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים:

1. גור אורי
 2. שבו רינת
 3. שבו דב
- באמצעות ב"כ: עו"ד סונדרס יונתן
גיבורי ישראל 7, נתניה
טל': 098357555 פקס: 098655454

נגד

המשיבה:

דו איט ניהול ואחזקת מבנים בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד דני בר שליט
סחרוב 19 ראשון לציון
טל': 03-5339401 פקס: 077-5509506

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה.

העובדות הצריכות לעניין

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב שמעון בן צבי 50 בגבעתיים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 519 בגוש 6161 (להלן - "הבית המשותף").
3. המבקש 1, גור אורי (להלן - "המבקש 1"), הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 181. המבקשים 2-3, שבו רינת ודב (להלן - "המבקשים 2-3"), הם בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 202 (להלן יחדיו - "המבקשים"). המשיבה, חברת דו איט ניהול ואחזקת מבנים בע"מ (להלן - "המשיבה"), היא מתחזק הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/993/2020
מס' בקשה: 5/818/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בכתב התביעה עתרה המשיבה למתן סעד כספי המורה חיוב המבקש 1 בתשלום סך של 9,360 ש"ח וחיוב המבקשים 2-3 בתשלום סך של 9,360 ש"ח, משלא שילמו, כל אחד, חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף עבור החודשים אוקטובר 2018 עד דצמבר 2020 (27 חודשים).
5. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו למבקשים ביום 13.1.2021, כנתמך באישורי מסירה שהוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין.
6. חרף חלוף המועד לעשות כן, לא הגישו המבקשים כתב הגנה.
7. לבקשת המשיבה ובהתאם להוראת תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), ניתן ביום 22.3.2021 פסק דין בהעדר הגנה, המורה חיוב המבקש 1 לשלם למשיבה סך של 9,360 ש"ח, חיוב המבקשים 2-3 לשלם למשיבה סך של 9,360 ש"ח, וחיוב המבקשים לשלם למשיבה הוצאות משפט, כמפורט בפסק הדין (להלן - "פסק הדין").
8. בחודש יולי 2021 הוגש פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בראשון לציון, תיק הוצאה לפועל שמספרו 533044-07-2021 (להלן - "תיק ההוצאה לפועל").
9. ביום 12.6.2022 - בחלוף כשנה ו-3 חודשים ממועד מתן פסק הדין וכשנה ממועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל - עתרו המבקשים בבקשה דנן לביטול פסק הדין.
10. כנטען בבקשה, המבקשים לא ידעו דבר הגשת כתב התביעה ומתן פסק הדין אלא ביום 9.5.2022, עם היוודע דבר פתיחת תיק ההוצאה לפועל נגדם. עוד כנטען, אישורי מסירה שהוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין זויפו. אף פסק הדין מעולם לא הומצא למבקשים, כמו גם האזהרה שלכאורה נשלחה למבקשים על ידי לשכת ההוצאה לפועל. לפיכך, עתרו המבקשים להורות ביטול פסק הדין מחובת הצדק. המבקשים הוסיפו וטענו כי דין פסק הדין להתבטל אף לנוכח סיכויי הגנתם, הן משלמיטב ידיעתם, כך לשון הבקשה, המשיבה לא תחזקה הבית המשותף במועדים מושא כתב התביעה, הן מששילמו סך של 38,000 ש"ח עבור 5 השנים האחרונות (2022-2018) ביחס לשתי הדירות. לדידם, תשלום זה אף נעשה ביתר,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/993/2020
מס' בקשה: 5/818/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שכן היה על כל דירה לשלם סך של 18,000 ש"ח עבור השנים 2018-2022 (60 חודשים במכפלת 300 ש"ח).

11. הבקשה נתמכה בתצהיר המבקשים 2-3 בלבד.

12. המשיבה התנגדה לבקשה. לטענתה, כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו למבקשים כדין, לאחר שמכתבי התראה שהומצאו למבקשים עובר להגשת התביעה לא נענו על ידם. אף פסק הדין, אשר הומצא למבקשים ביום 30.3.2021, הומצא למבקשים כדין, כנתמך באישורי מסירה ובתצהיר מבצע המסירה, מר עבודי, שצורפו לתגובה. במסגרתו, הוסיף והצהיר מבצע המסירה בעניין המצאת כתב התביעה וההזמנה לדין למבקשים. ללמד כי המבקשים ידעו דבר קיומו של ההליך ובחרו שלא להתגונן ושלא לבצע פסק הדין. מסמכי האזהרה בתיק ההוצאה לפועל הומצאו אף הם כדין למבקשים, כנתמך באישורי מסירה שצורפו לתגובה ובתצהיר מבצע המסירה, שכן אלמלא המצאה כאמור לא היה בידה לנקוט הליכי ההוצאה לפועל. לפיכך, דין הבקשה להידחות הן משהוגשה בחלוף המועד לעשות כן, בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, הן בהעדר עילה לביטולו. המבקשים הם "חייבים סדרתיים", אשר אך לאחר פניות והתראות טרם נקיטת הליכים משפטיים נכונים לשלם חלקם בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, ואף זאת באופן חלקי. כך, כנתמך בהעתקי קבלות שצורפו על ידי המבקשים לבקשה, על גבי כל אחת מהן מצוין במפורש יתרות חוב קודמות בסך של אלפי שקלים.

13. בתשובה לתגובה, הוסיפו המבקשים וטענו לזיוף חתימותיהם על גבי אישור המסירה הן של המצאת כתב התביעה וההזמנה לדין הן של המצאת פסק הדין. אף דבר פתיחת תיק ההוצאה לפועל נודע למבקשים "בהפתעה גמורה", כך לשון התשובה, עת ביקר המבקש 3 בלשכת ההוצאה לפועל בעניין תיק הוצאה לפועל אחר. התשובה לתגובה נתמכה אף בתצהיר המבקש 1.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/993/2020
מס' בקשה: 5/818/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

14. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

15. הוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירה סמכות בית המשפט, ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), סמכות המפקח על רישום מקרקעין, להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, בקבעה לאמור:

"131. ביטול החלטה לפי צד אחד

נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראה לו".

16. כעולה מאישורי מסירה ומתצהיר מבצע המסירה שצורפו לתגובה לבקשה, פסק הדין הומצא למבקש 1 ביום 30.3.2021, באמצעות הדבקה על דלת דירתו, לאחר שבביקור שלישי שקיים מבצע המסירה לא נמצא איש בדירה. אשר למבקשים 2-3, פסק הדין הומצא לידי המבקשת 2, במסירה אישית, ביום 30.3.2021.

17. הנני לדחות טענת המבקשים 2-3 לזיוף חתימתם על גבי אישור המסירה, משאין די בטענה לאקונית כאמור בתצהירם. היה על המבקשים לצרף תימוכין, למצער ראשית ראיה, לטענה בדבר זיוף. משלא עשו כן, אינם יכולים להישמע בטענה זו אשר עומדת בסתירה לאישור מסירה ולתצהיר מבצע המסירה בעניינם.

18. למעלה מן הצורך, אוסיף כי פסק הדין הומצא למבקשים אף בדואר רשום על ידי מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין. פסק הדין נמסר לידי המבקשים 2-3 ביום 30.3.2021, כנתמך בתדפיס מידע מקוון מעקב משלוחים של דואר ישראל אודות דבר הדואר (דבר דואר שמספרו RA417369294IL), אשר הופק על ידי מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/993/2020
מס' בקשה: 5/818/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. אשר למבקש 1, חרף הודעות שהושארו לו מטעם דואר ישראל ביום 30.3.2021 וביום 6.4.2021, דבר הדואר 'לא נדרש' על ידו. זאת, כנתמך בתדפיס מידע מקוון מעקב משלוחים של דואר ישראל אודות דבר הדואר (דבר דואר שמספרו RA417369325IL), אשר הופק על ידי מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין.

20. מכוחה של הוראת סעיף 57 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, קמה חזקה, הניתנת לסתירה, לפיה מקום בו הדין מתיר המצאת מסמך בדואר, אזי רואים ההמצאה המצאה שבוצעה כדין אם "המען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו או שהמכתב ... נושא עליו סימן המעיד כי הוא נשלח בשירות המדינה". חזקה זו תקפה, מקל וחומר, כאשר ההמצאה נעשתה בדואר רשום עם אישור מסירה (ראו גם: רע"א 1191/12 אחמד נ' עיריית חיפה, פורסם ב"נבו" (15.3.2012); רע"א 5633/18 בדראן נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 12 להחלטה, פורסם ב"נבו" (16.10.2018)). יפים בהקשר זה דבריו של כבוד השופט מ' לנדוי בפסק הדין שניתן בע"א 618/74 פאעור נ' קמיל, פ"ד כט(2) 682, 686 (1975), בקבעו לאמור: "לדעתי, אדם המקבל הודעה מאת הדואר שמכתב רשום נתקבל עבורו, רואים אותו כאילו בפועל קיבל את המכתב כעבור הזמן הדרוש כדי לקבלו, ואם הוא מתעלם מן ההודעה ללא סיבה מספקת, אין שומעים לטענתו שלא קרא את תוכן המכתב, ממש כאילו קיבל את המכתב לידי ושהשליכו לסל". כך, כפי שמורנו אף בהיקש הוראת תקנה 161(3) לתקנות סדר הדין האזרחי, לפיה "מסמך שהומצא למען שהנמען ציין בכתרת כתב טענותיו ולא נדרש, יראוהו כמסמך שהומצא כדין, זולת אם בית המשפט הורה אחרת". בענייננו, אין חולק כי פסק הדין הומצא לדירה שבבעלות המבקש 1 בבית המשותף, כפי כתובתו הרשומה.

21. לנוכח האמור, הנני להורות כי פסק הדין הומצא למבקשים ביום 30.3.2021, כדין.

22. הבקשה דנן לביטול פסק הדין הוגשה בחלוף למעלה מ-14 חודשים ממועד ההמצאה, וממילא בחלוף המועד הקבוע בהוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/993/2020
מס' בקשה: 5/818/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. די באמור כדי לדחות הבקשה על הסף.
24. למעלה מן הצורך, אתיחס לבקשה לגופה.
25. הוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי זהה בנוסחה לרישא תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אשר הסדירה קודם לכניסתן לתוקף של התקנות החדשות, סמכות בית המשפט להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד. בהתאם להלכה הפסוקה, חלים העקרונות המנחים שנקבעו במרוצת השנים בסוגיה זו בהינתן עקרונות היסוד שנקבעו בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות (ראו גם: ע"א 3255/19 פבזנר נ' שפר, פסקה 15 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.5.2021)).
26. בהתאם לעקרונות אלה, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ייעשה כאשר הדבר "מתחייב מן הצדק", על פי אחד משני מסלולים: האחד, ביטול מחובת הצדק בשל פגם היורד לשורשו של ההליך. השני, ביטול פסק הדין על פי שיקול דעתו של בית המשפט (ראו גם: רע"א 640/19 איברהים נ' אלבאחבסה, פורסם ב"נבו" (17.4.2019); רע"א 2335/17 לוי נ' יוסף, פורסם ב"נבו" (26.7.2017); רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (9.2.2016); רע"א 5736/15 עובד נ' פקיד שומה טבריה, פורסם ב"נבו" (8.10.2015); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו המנהל המיוחד של העמותה, פורסם ב"נבו" (22.4.2015)).
27. בנסיבות דנן, אני סבורה כי קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק.
28. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו למבקש 1, במסירה אישית, ביום 13.1.2021, כנתמך באישור מסירה ובתצהיר מבצע המסירה שצורפו אף לתגובה לבקשה. הנני לדחות טענת המבקש 1 לזיוף חתימתו על גבי אישור המסירה. כאמור, אין די בטענה לאקונית בתצהיר המבקש 1, עת היה עליו לצרף תימוכין, למצער ראשית ראיה, לטענה בדבר זיוף. משלא עשה כן, אין המבקש 1 יכול להישמע בטענה זו, העומדת בסתירה לאישור מסירה ולתצהיר מבצע המסירה בעניינו. אשר למבקשים 2-3, כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לידם באמצעות הדבקה על דלת דירתם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/993/2020
מס' בקשה: 5/818/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאחר שבביקור שלישי נמצא כי המבקשים "נמצאים בבית ולא פותחים", כנתמך באישור מסירה ובתצהיר מבצע המסירה שצורפו אף לתגובה לבקשה.

29. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי מכלול נסיבות העניין מלמד דרך פעולה שנקטו בה המבקשים, שעיקרה הימנעות וניסיון התחמקות מקבלת דברי דואר בעניין התביעה דנן. וודאי שאין בדרך פעולה זו כדי ללמד פגם היורד לשורשו של הליך, בעטיו קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

30. בנסיבות דנן, אף לא מצאתי להורות ביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור ביד.

31. בהתאם להלכה הפסוקה, בבוא בית המשפט לשיקול ביטול פסק הדין על פי שיקול דעת המסור בידו, עליו לבחון שני עיקרים: האחד, הטעם למחדל בגינו לא הוגש כתב הגנה, ובפרט "האם מדובר בזלזול בבית המשפט או שמא צירוף נסיבות אומלל, היסח דעת או רשלנות". השני, סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. בין שני שיקולים אלה מתקיים מעין מקבילית כוחות. בתוך כך, ככל שהמבקש מצביע על סיכויי הגנה טובים, תיטה הכף לקבלת הבקשה, ועל פי רוב יסתפק בית המשפט בחיוב המבקש בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני. עם זאת, הובהר כי אין מקום לביטול פסק דין שניתן לחובת הנתבע במעמד צד אחד, אם לא הראה כי יש סיכוי להגנה. זאת, משנקבע כי זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת וכי יש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי שעיקרו ניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט (ראו גם: רע"א 1788/20 אברג'ל נ' אלקטרוניקה בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין (5.11.2020); רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.12.2019); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו המנהל המיוחד של העמותה, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.4.2015); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקאות 10-11 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.5.2012); רע"א 2503/11 עיזבון המנוחה בועז בתיה ז"ל נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.12.2011); רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, פורסם ב"נבו" (10.8.2010); רע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/993/2020
מס' בקשה: 5/818/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בונה בע"מ, פסקה 9 לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר, פסקה 6 לפסק דינו של כב' השופט א' גרוניס, פורסם ב"נבו" (6.4.2008).

32. במיושם לענייננו, סבורני כי אין בבקשה כדי ללמד סיכויי הגנה.

33. כאמור בפסק הדין, הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מורנו חובה מוחלטת החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג הוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ובשיעור כפי חלקו היחסי בהוצאות אלה כקבוע בדין (להלן - "הוצאות החזקה"). חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל דירה בבית משותף, החייב לפעול הוא ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף או מתחזק הבית המשותף, האמונים על גביית התשלומים עבור הוצאות ההחזקה, לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה במועד, במלואו וכסדרו. זאת, בהינתן זכות הקניין שיש לכל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף.

34. המבקש 1 לא צירף כל תימוכין לטענתו הלאקונית בתצהירו בדבר תשלום חלקו בהוצאות ההחזקה בתקופת החיוב מושא פסק הדין. חרף הנטען בדבר צירוף קבלות לבקשה, לא צירף המבקש 1 כל קבלה שניתנה בעניינו בגין תשלום חלקו בהוצאות החזקה. למותר לציין, כפי ששניתי בפסקי דין קודמים בסוגיה זו, החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף, המשלם חלקו בהוצאות החזקה, לוודא כי נמסרה בידו קבלה בגין כל תקבול, המשקפת נכונה סכום התשלום ששולם, מועדו ומטרת התשלום (חלקו בהוצאות החזקה לחודש פלוני או חלקו בהוצאות בגין גביה מיוחדת). העדר קבלה כאמור בידי בעל דירה פועל לחובת בעל הדירה.

35. אשר למבקשים 2-3, עיון בחמש קבלות שצירפו המבקשים לבקשה העלה כי אין בהן כדי לתמוך הטענה בדבר תשלום חלקם בהוצאות ההחזקה בתקופת החיוב מושא פסק הדין - חודש אוקטובר 2018 עד לחודש דצמבר 2020. שלוש קבלות עניינן בתקופה הקודמת לתקופת החיוב או המאוחרת לה (קבלות שמספרן 0528, 0529 ו-2675). בשתי הקבלות הנותרות אמנם מועד פרעון ההמחאות חופף, ביחס לחלק מהחודשים, לתקופת החיוב מושא פסק הדין (קבלות שמספרן 2501 ו-2504). ברם, כמצוין במפורש על גבי קבלות אלה, "יתרה לגמר דצמבר 20 - 9,360 ש"ח", הלא הוא סכום החיוב מושא פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/993/2020
מס' בקשה: 5/818/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. בנסיבות אלה, משלא מצאתי טעם למחדל באי הגשת כתב הגנה, בהינתן המצאה כדין של כתב התביעה וההזמנה לדין למבקשים, ומשבאתי לכלל מסקנה כי אין למבקשים סיכויי הגנה, איני מוצאת להורות ביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור ביד.

סוף דבר

37. דין הבקשה להידחות, הן על הסף הן לגופו של עניין.
38. המבקש 1 ישלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ש"ח.
39. המבקשים 2-3 ישלמו למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ח' אלול תשפ"ב, 4 ספטמבר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו